Судебный акт по делу № 88-13304/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18085592&case_uid=608b1ce5-c9d7-4c08-b0da-fa75da5fa20c&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-13304/2026

Уникальный идентификатор дела 77RS0024-02-2024-012327-60

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 14 мая 2026 г.

Определение изготовлено в полном объёме 15 мая 2026 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Анатийчук О.М.,

судей Патронова Р.В. и Никулинской Н.Ф.

рассмотрела в открытом судебном заседании 14 мая 2026 г. по кассационной жалобе представителя Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы Зебелян Сусанны Альбертовны на решение Симоновского районного суда города Москвы от 13 мая 2025г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 2025 г.

гражданское дело № 2-1010/2025 по иску Департамента городского имущества города Москвы к Кряжевой Лидии Васильевне, о возмещении в денежной форме стоимости изымаемого недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав объяснения представителя Департамента городского имущества города Москвы, третьих лиц ГКУ города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства», Правительства Москвы Родина В.С., поддержавшего доводы кассационной жалобы,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Департамент городского имущества города Москвы (далее – ДГИ города Москвы, истец) обратился в суд с иском к Кряжевой Л.В. об изъятии для государственных нужд города Москвы, принадлежащее Кряжевой Л.В. на праве собственности нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 15,8 кв.м, расположенное по адресу:

<адрес>

установлении суммы возмещения в соответствии с отчётом об оценке № 4- 38-Г-320/2023 стоимостью 1 000 000 руб.

В обоснование исковых требований истец указал, что Кряжева Л.В. является собственником спорного нежилого помещения.

4 октября 2023 г. ДГИ города Москвы издано распоряжение № 78488 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества», согласно которому, в том числе, подлежит изъятию принадлежащее ответчику нежилое помещение.

В соответствии с отчётом об оценке ООО «Центр оценки «Аверс» размер рыночной стоимости изымаемого нежилого помещения составляет 1 000 000 руб.

Решением Симоновского районного суда города Москвы от 13 мая 2025 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 2025 г. (мотивированное определение суда изготовлено 4 февраля 2026 г.), исковые требования удовлетворены.

Суд возложил на ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» обязанность произвести доплату денежной компенсации Кряжевой Л.В. рыночной стоимости и убытков при изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы нежилого помещения с кадастровым номером

№

площадью 15,8 кв.м., расположенного по адресу:

<адрес>

в размере 762 402 руб.

Взыскал с Департамента городского имущества города Москвы в пользу Кряжевой Л.В. судебные расходы в размере 40 000 руб.

Установил следующее условие возмещения: в случае отказа правообладателя предоставить реквизиты расчетного счета более 5-ти рабочих дней, денежные средства, составляющие стоимость изъятого недвижимого имущества вносятся ГКУ города Москвы «Московский центр недвижимости» на депозит нотариуса.

В кассационной жалобе, поданной во Второй кассационный суд общей юрисдикции, представителем истца и третьего лица Зебелян С.А., полномочия которой удостоверены надлежащим образом, ставится вопрос об отмене принятых судебных актов как незаконных с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В обоснование доводов кассационной жалобы её податель ссылается на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, а также неверное установление обстоятельств, имеющих значение для дела. Податель жалобы полагает, что судами в нарушение требований статей 79, 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не была дана оценка о соответствии заключения эксперта Федеральному закону от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Считает, что суды не учли, что эксперт не проанализировал весь объём доступных данных о ценах предложений продажи сопоставимых объектов, в результате чего выбор объектов-аналогов из числа сопоставимых объектов нельзя признать достоверным. Указывает, что размер компенсации, определённый в заключении, превышает размер компенсации, определённый в отчёте, в 1,5 раза, что является существенным. Полагает, что суды необоснованно отказали в назначении по делу повторной судебной экспертизы.

На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции ответчик Кряжева Л.В. не явилась. О времени и месте судебного заседания, назначенного на 14 мая 2026 г., извещена надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в её отсутствие.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо

неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Выслушав объяснения представителя Департамента городского имущества города Москвы, третьих лиц ГКУ города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства», Правительства Москвы Родина В.С., поддержавшего доводы кассационной жалобы, изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность принятых судами постановлений, кассационный суд общей юрисдикции не находит оснований для её удовлетворения и их отмены в кассационном порядке.

Разрешая спор, суд первой инстанции, пришёл к выводу об обоснованности заявленного Департаментом городского имущества города Москвы иска.

Определяя размер денежной компенсации, суд принял во внимание выводы судебной оценочной экспертизы, проведенной ООО «БИЗНЕСЭКСПЕРТ», согласно которым рыночная стоимость нежилого помещения на дату оценки составляет 1 702 102 руб., размер убытков 60 300 руб.

Установив по материалам дела, что сумма возмещения определенной по заказу органа исполнительной власти составляет 1 000 000 руб., в то время как, рыночная стоимость на основании заключения эксперта составляет 1 762 402 руб., суд взыскал с истца в пользу ответчика денежную компенсацию в размере 762 402 руб., указав, что иной размер компенсации истцом в нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не доказан.

Поскольку решение суда состоялось в пользу ответчика, суд со ссылкой на положения статьи 98 ГПК РФ, взыскал с ДГИ города Москвы в пользу экспертного учреждения расходы на производство судебной экспертизы.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

Кассационный суд общей юрисдикции с выводами судов первой и апелляционной инстанций соглашается, находит их основанными на правильном применении к спорным правоотношениям норм материального и процессуального права, а также соответствующими представленным сторонами доказательствам.

Суды обоснованно приняли в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего стоимость, изымаемого у ответчика нежилого помещения указанное заключение судебной экспертизы, признав его отвечающим требованиям статей 59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод жалобы о несогласии с заключением судебной экспертизы основанием для отмены состоявшихся судебных актов в кассационном порядке не является, поскольку фактически направлен на переоценку доказательств.

Какие-либо противоречия в выводах проведенной по делу судебной экспертизы отсутствуют. Экспертное заключение выполнено квалифицированными специалистами, научно обосновано, содержит ответы на поставленные судом вопросы. С учётом изложенного, оснований усомниться в достоверности данного доказательства суды обоснованно не усмотрели.

Доводы жалобы сводятся к изложению своей позиции по делу, собственным толкованию закона, оценке доказательств и установленных обстоятельств, и не свидетельствуют о том, что при рассмотрении дела судом были допущены нарушения, влекущие отмену вынесенного постановления суда апелляционной инстанции в кассационном порядке.

Само по себе несогласие подателя кассационной жалобы с выводами суда, иное толкование норм материального права, а также иная оценка обстоятельств дела, не свидетельствует о наличии оснований для отмены принятого судебного акта.

Руководствуясь статьями 379?, 390, 390? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей

юрисдикции

определила:

решение Симоновского районного суда города Москвы от 13 мая 2025г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 2025 г. оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи